

BIBLIOTHÈQUE JURISIA • SUPPORT PÉDAGOGIQUE ORIGINAL

Cours complet JurisIA - Fondements du droit judiciaire privé

Contenu intégral du cours tel qu'il est rédigé dans JurisIA

Édition pédagogique originale JurisIA

COURS COMPLET JURISIA - FONDEMENTS DU DROIT JUDICIAIRE PRIVÉ

ORIENTATION

Le droit judiciaire privé organise la manière dont une personne demande au juge civil de reconnaître, protéger ou réaliser un droit. Il ne se confond pas avec le droit substantiel : le droit des contrats, de la famille ou des biens détermine la règle de fond, tandis que le droit judiciaire privé règle la saisine, le débat, la décision et son exécution. Une consultation complète doit toujours articuler ces deux dimensions.

PARTIE I - OBJET, SOURCES ET FONCTIONS

La matière comprend les règles relatives aux juridictions civiles, à l'action en justice, à la compétence, à l'instance, à la preuve procédurale, aux voies de recours et à l'exécution des décisions. Ses sources sont la Constitution, les traités, les lois, les règlements de procédure, les textes organisant les juridictions et la jurisprudence dans les limites reconnues par le système juridique applicable. La coutume professionnelle ne peut écarter une règle impérative.

Le procès remplit une fonction de protection et de pacification. Il permet de faire constater une situation, d'obtenir une condamnation, de faire cesser un trouble ou de prendre une mesure provisoire. Le juge doit préserver l'égalité des armes, la contradiction, l'accès au tribunal et le délai raisonnable.

PARTIE II - JURIDICTIONS ET ACTEURS

La compétence d'une juridiction se vérifie avant toute rédaction. Il faut identifier la nature du litige, la qualité des parties, la valeur de la demande, le lieu pertinent et l'existence d'une attribution spéciale. Les juridictions de droit commun connaissent des litiges qui ne sont pas réservés à une juridiction spécialisée. Les juridictions commerciales, sociales, foncières ou familiales interviennent lorsque les textes leur attribuent le litige.

Le juge tranche les prétentions qui lui sont soumises et ne statue pas au-delà de ce qui est demandé. Le greffe assure l'authentification, la conservation et la circulation de nombreux actes. L'avocat conseille, rédige et représente son client selon les règles de représentation. L'huissier ou commissaire de justice signifie les actes et contribue à l'exécution lorsque son statut le prévoit. Le ministère public intervient dans les cas déterminés par la loi.

PARTIE III - ACTION EN JUSTICE

L'action est le droit de soumettre une prétention à un juge pour qu'il la tranche. Elle se distingue de la demande, qui est l'acte procédural par lequel ce droit est exercé, et de la défense, qui répond à la prétention adverse. La recevabilité s'apprécie notamment au regard de l'intérêt, de la qualité, de la capacité, du délai et du respect des conditions de forme.

L'intérêt doit être personnel, légitime, actuel et suffisamment concret, sauf les actions préventives ou collectives admises par un texte. La qualité dépend du droit invoqué ou de la représentation autorisée. La capacité procédurale doit être distinguée du bien-fondé : une partie peut avoir qualité pour agir et pourtant perdre sur le fond.

PARTIE IV - PRINCIPES DIRECTEURS

Les parties introduisent l'instance et déterminent l'objet du litige par leurs prétentions. Elles doivent exposer les faits utiles, les moyens de droit et les pièces qui les soutiennent. Le juge applique la règle de droit et peut demander les explications nécessaires, sans remplacer une partie défaillante dans la conduite de son procès.

Le contradictoire impose que chaque pièce, demande et argument susceptible de fonder la décision soit communiqué et puisse être discuté. La loyauté procédurale interdit la rétention abusive d'une information ou la surprise organisée. Le juge peut écarter une pièce communiquée trop tard si son examen porterait atteinte aux droits de la défense, selon le texte applicable.

PARTIE V - PREUVE ET ACTES

La preuve du fait générateur, du dommage et du lien causal relève en principe de celui qui prétend un droit. La charge peut être aménagée par la loi ou par une présomption. Il faut distinguer la recevabilité d'un moyen de preuve, sa force probante et l'appréciation souveraine du juge.

Un acte de procédure doit être signé par la personne habilitée, identifier les parties, exposer l'objet de la démarche, mentionner les délais et indiquer les conséquences de l'inaction lorsque le texte l'exige. La signification et la notification ne sont pas interchangeables : leur choix dépend de la loi et du type d'acte. Une irrégularité ne justifie une nullité que si le régime prévu est rempli et, souvent, si un grief est démontré.

PARTIE VI - DÉCISION ET EXÉCUTION

Le jugement doit répondre aux prétentions, être motivé et permettre de comprendre le raisonnement suivi. L'autorité de la chose jugée porte sur ce qui a été tranché entre les mêmes parties, pour le même objet et sur la même cause, dans les limites du droit applicable. L'exécution provisoire, la force exécutoire et les voies de recours doivent être vérifiées séparément.

MÉTHODE DE CONSULTATION

Commencer par une chronologie. Identifier les parties, leur qualité, la prétention, le fondement substantiel, le juge compétent, le délai et l'acte à accomplir. Vérifier les conditions de recevabilité avant le fond, préparer la preuve et prévoir les conséquences d'une décision favorable ou défavorable. Ne jamais annoncer un délai ou une compétence sans vérifier la version du texte applicable au ressort concerné.